

0006509-24.2018.8.26.0322

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Jane Carrasco Alves Floriano

Comarca: Lins

Foro: Foro de Lins

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 09/05/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Lucas Marcelo Amaro Siqueira

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Jane Carrasco Alves Floriano

Vistos.

Foi imposta ao réu à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, mais 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, calculada a unidade deste no mínimo ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Lins

Foro de Lins

1ª Vara Criminal

Rua Gil Pimentel Moura, 51, Lins - SP - cep 16400-920

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0006509-24.2018.8.26.0322 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0006509-24.2018.8.26.0322 - Nº 2018/001950

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Lucas Marcelo Amaro Siqueira

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Jane Carrasco Alves Floriano

Vistos.

Foi imposta ao réu à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, mais 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, calculada a unidade deste no mínimo legal, por infração ao artigo 33, caput, c.c. o § 4.º, da Lei N.º 11.343/2006.

A sentença transitou em julgado para o Ministério Público, conforme certidão de fls.349.

No caso, considerando que a reprimenda imposta ao Réu o prazo prescricional é de 4

anos, nos termos do artigo 109, inciso V, do Código Penal.

E, no caso de agente menor de 21 anos na data do fato, como é o caso dos autos (acusado nascido em 21/12/1998), incide a causa redutora do prazo prescricional pela metade (artigo 115 do Código Penal).

Considerando, pois, a pena efetivamente aplicada, tem-se que transcorreu o lapso prescricional de 02 (dois) anos (art. 109, VI, e artigo 110, § 1º, ambos do Código Penal), entre a data do recebimento da denúncia (15/03/2019) e a data da publicação da sentença condenatória (31/03/2022), de modo que operada a prescrição, na modalidade retroativa.

Ante todo o exposto, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE do réu Lucas Marcelo Amaro Siqueira, em relação aos fatos constantes da denúncia, em razão da prescrição da pretensão punitiva, o que faço com fundamento no artigo 107, inciso IV, (1ª figura), cc. artigo 115, todos Código Penal.

Feitas as devidas comunicações e anotações de praxe, arquivem-se os autos.

P.R.I.C.

Lins, 06 de maio de 2022.

Jane Carrasco Alves Floriano

Juiz/Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA